Fehlerklassen für KI-Gutachten: Bitte um juristische Einschätzung

KI-Systeme haben Klausurfälle aus dem Öffentlichen Recht und dem Zivilrecht im Gutachtenstil gelöst. Jede Lösung wurde an Bewertungskriterien gemessen, die aus der Musterlösung abgeleitet sind. Wo ein Kriterium nicht erfüllt war, wurde der Fehler einer Klasse zugeordnet. Zugeordnet haben zwei KI-Annotatoren unabhängig voneinander. Wo sie uneinig waren, habe ich entschieden.

Die Fehlerklassen erfassen Abweichungen vom Bewertungskriterium. Vor allem geht es darum, ob die Zuordnung zur Klasse passt. Ob die Abweichung auch juristisch ein Fehler ist, ist zweitrangig.

Bitte je Beispiel ankreuzen. Jedes Beispiel betrifft nur einen Punkt einer Antwort. Die Zeile „Erwartet“ gibt wieder, was das Bewertungskriterium an diesem Punkt verlangt. Die graue Zeile „Hintergrund“ ist kein Maßstab. Sie zitiert, wo nötig, Sachverhalt oder Bearbeitervermerk und gibt einen kurzen Hinweis dazu. Gefragt ist nicht, ob die Antwort die Aufgabe insgesamt löst, sondern nur dieser eine Punkt.

- **Klasse passt?** Hier zählt nur die Zeile „Erwartet“: Beschreibt die Klasse richtig, wie die Antwort davon abweicht? Einwände gegen das Kriterium selbst gehören zur Frage „Zu beanstanden?“. Die Klassen werden in fester Reihenfolge geprüft, die erste zutreffende zählt: zuerst, ob Verlangtes fehlt (K1), dann eine veränderte Tatsache (K4), eine falsche Rechtsregel (K3), eine falsche Bewertung des Falls (K2), nur ein fehlendes oder falsches Normzitat (K5), nur eine fehlende Bezeichnung (K6). OK heißt: Der vom Kriterium verlangte Inhalt steht doch in der Antwort, das Kriterium ist erfüllt.
- **Zu beanstanden?** Würde ein Korrektor die Antwort an dieser Stelle nach Examensmaßstab beanstanden? Hier dürfen Sie den Hintergrund einbeziehen. Halten Sie das Erwartete nicht für nötig, etwa wegen eines Bearbeitervermerks, oder ist die Antwort vertretbar, kreuzen Sie „nein“ an.
- **Schwere,** nur wenn zu beanstanden: 1 gering (kaum Punktabzug), 2 deutlich (merklicher Abzug in diesem Prüfungspunkt), 3 schwer (zentrales Problem der Klausur verfehlt).

„Unklar“ ist bei jeder Frage eine gute Antwort. Wenn Sie keine Klasse für passend halten oder unsicher sind, beschreiben Sie den Fehler gern unter „Anmerkung“ in eigenen Worten, etwa „Prüfungspunkt fehlt ganz“, „nur die Begründung fehlt“ oder „vertretbar, kein Fehler“. Ankreuzen gern handschriftlich oder als Kommentar im PDF. Es gilt der Rechtsstand zur Zeit der Klausur. Die Kopfzeile jedes Beispiels nennt das Jahr, in dem der Fall veröffentlicht wurde.

Zu K1. Die Stufen von K1 ordnen den verlangten Inhalt nach dem Gutachtenstil: Gegenstand (Obersatz), Maßstab (Regel, Definition), Anwendung (Subsumtion), Ergebnis. Die Stufe ist das erste der Sache nach fehlende Glied: K1a Gegenstand, K1b Maßstab, K1c Anwendung, K1d Ergebnis. Fehlt nur ein Argument, ist es K1b, wenn es sich ohne den Fall formulieren lässt (etwa Normzweck oder Meinung), sonst K1c. Was dasteht, zählt als vorhanden, auch wenn es falsch ist. Fehlt kein Glied, ist aber eines falsch oder ungenau, gilt eine der übrigen Klassen.

Auswahl. Beispiel 1 bis 9 sind je eine zufällig gezogene Zuordnung für jede Stufe von K1 und jede weitere Klasse. Beispiel 10 bis 13 sind Grenzfälle, bei denen die beiden Annotatoren uneinig waren. Auch bei Beispiel 1, 6 und 7 waren sie uneinig. Das zeigt die Zeile „Strittig“. Rechnen Sie mit etwa 30 bis 45 Minuten, mit gelegentlichem Blick in den Anhang.

Wo was steht.

- Die Klassen auf einer Seite: `error-classes-overview.pdf`
- Die Klassen vollständig mit allen Abgrenzungen: `error-classes.pdf`
- Zitate aus der Antwort, die Stelle der Musterlösung, das Bewertungskriterium im Wortlaut, eine kurze Zusammenfassung des Falls, wo nötig Auszüge aus dem Sachverhalt und ein Hinweis zur Einordnung: Anhang dieses Dokuments, die Seite steht oben rechts in jedem Beispiel
- Nur zum Nachschlagen: Sachverhalt, Musterlösung und bewertete Antwort vollständig, die Antwort mit den Zeilennummern „Z.“, im Ordner `volltexte`, eine Datei je Beispiel (Name unten in jedem Kasten)

„Z.“ meint die Zeile in der Datei der bewerteten Antwort, Leerzeilen mitgezählt. Im Anhang markiert „[…]“, wo ein Auszug mitten in einem Absatz beginnt oder endet. In den beiden Klassendokumenten heißt das Bewertungskriterium „Kriterium“ oder „Rubric“, und „FAIL“ ist ein nicht erfülltes Kriterium. Deren Abschnitt „Auswertungsregeln“ brauchen Sie für diese Prüfung nicht.

Beispiel 1 ÖR 15, veröffentlicht 2020: Fortgeltung des Bundes-Versammlungsgesetzes Belege: S. 7

Hintergrund: *Aus dem Bearbeitervermerk:* „Für die Lösung ist auf das VersG des Bundes sowie auf die polizeiliche Generalklausel des Landes Hessen abzustellen." Die Aufgabe gibt das Bundesgesetz vor. Die Musterlösung begründet seine Fortgeltung trotzdem, und zwar beim Vorrang des VersG gegenüber § 11 HSOG. Ob diese Begründung neben dem Vermerk nötig ist, beantworten Sie unter „Zu beanstanden?". *(kein Maßstab)*

Erwartet: Die Antwort wendet das Versammlungsgesetz des Bundes in Hessen gemäß Art. 125a Abs. 1 GG an, also mit der Begründung, dass es fortgilt, weil Hessen kein eigenes Versammlungsgesetz erlassen hat (Stand der Klausur).

Antwort: Wendet das Versammlungsgesetz des Bundes an, wie es die Aufgabe vorgibt (§ 15 Abs. 1 VersG, Z. 47), und lässt § 11 HSOG daneben zurücktreten (Z. 49). Warum das Bundesgesetz in Hessen gilt, also Art. 125a GG und dass Hessen kein eigenes Versammlungsgesetz hat, kommt nicht vor.

Einordnung: **K1a, Gegenstand fehlt.** Das Kriterium fragt nach der Fortgeltung nach Art. 125a GG, und die spricht die Antwort nirgends an. Dass sie das Bundesgesetz anwendet, beantwortet nur die übergeordnete Frage nach der Ermächtigungsgrundlage.

Strittig: Für K1b (Maßstab fehlt) spricht, dass die Antwort das Bundesversammlungsgesetz ausdrücklich nennt (Z. 49) und nur Art. 125a GG fehlt.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar
Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-01-oer15.pdf`

Beispiel 2 ZR 27, veröffentlicht 2025: Kein Wiederaufleben des Härtewiderspruchs Belege: S. 7

Erwartet: Da die ordentliche Kündigung fortbesteht, soll die Antwort begründen, warum die Schonfristzahlung den Ausschluss des Härtewiderspruchs nach § 574 Abs. 1 S. 2 BGB nicht beseitigt: Eine teleologische Reduktion scheidet mangels planwidriger Regelungslücke aus.

Antwort: Kommt zum selben Ergebnis, stützt es aber nur darauf, dass die Zahlung den bei Zugang der Kündigung vorhandenen Grund zur fristlosen Kündigung nicht beseitige, und verweist auf zwei BGH-Urteile (Z. 65). Zur teleologischen Reduktion sagt sie nichts.

Einordnung: **K1b, Maßstab fehlt.** Gegenstand und Ergebnis stehen da, es fehlt das verlangte allgemeine Argument zur Regelungslücke, der BGH-Verweis ersetzt es nicht.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar
Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-02-zr27.pdf`

Beispiel 3 ZR 25, veröffentlicht 2024: Erklärung der R nicht als bloße Kündigung Belege: S. 8

Erwartet: Rs Erklärung, G sei mit sofortiger Wirkung ihrer Pflichten entbunden, ist als Anfechtung statt als Kündigung auszulegen, weil eine Kündigung das Ruhegeld nach § 7 des Vertrags („mit dem Ende des Dienstverhältnisses") gerade auslösen würde.

Antwort: Verneint den Anspruch schon nach § 138 Abs. 1 BGB (Z. 53) und legt die Erklärung im Hilfsgutachten wegen des Verweises auf die Verwechslung als Anfechtung aus (Z. 57, 63, 65). Eine Kündigung und ihre Folge für das Ruhegeld erwähnt sie nirgends, obwohl sie § 7 wiedergibt (Z. 13).

Einordnung: **K1c, Anwendung fehlt.** Maßstab und Auslegungsergebnis stehen da, es fehlt das fallbezogene Argument aus § 7, das gegen eine Kündigung spricht.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar
Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-03-zr25.pdf`

Beispiel 4 ÖR 07, veröffentlicht 2021: Kein unmittelbarer Prüfungsmaßstab aus Art. 8 EMRK Belege: S. 9

Erwartet: Die Antwort stellt klar, dass Art. 8 EMRK kein selbständiger, unmittelbarer Prüfungsmaßstab der Verfassungsbeschwerde ist (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG) und C mit einer Rüge allein aus Art. 8 EMRK nicht beschwerdebefugt ist.

Antwort: Sagt, dass die EMRK kein unmittelbarer Prüfungsmaßstab ist, hält eine Verletzung aber mittelbar über das Rechtsstaatsprinzip i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG „auch insoweit“ für möglich (Z. 31) und bejaht die Beschwerdebefugnis insgesamt (Z. 37). Z. 129 wiederholt das in der Begründetheit.

Einordnung: **K1d, Ergebnis fehlt.** Maßstab und Anwendung stehen da, es fehlt der Schluss, dass C mit der Rüge allein aus Art. 8 EMRK nicht beschwerdebefugt ist. Kein falsches Ergebnis (K2), denn das „möglich“ in Z. 31 betrifft nur die mittelbare Rüge.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar
Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-04-oer07.pdf`

Beispiel 5 ZR 24, veröffentlicht 2023: Verletzung des berechtigten Mitbesitzes Belege: S. 10

Erwartet: Die Antwort ordnet die vollständige Zerstörung der Maschine durch N als Verletzung des berechtigten Mitbesitzes der F ein, weil dadurch ihre besitzrechtlich geschützte Nutzungsmöglichkeit aufgehoben wurde.

Antwort: Die Antwort spricht F ohne Begründung jeden unmittelbaren und mittelbaren Besitz ab (Z. 20) und verneint deshalb schon die Rechtsgutsverletzung (Z. 23). Im Endergebnis verneint sie den Anspruch wie die Musterlösung (Z. 35).

Einordnung: **K2, Fallangaben falsch ausgewertet.** Maßgeblich ist die ausdrücklich falsche Bewertung der Besitzlage im Fall, nicht die fehlende Begründung oder das richtige Endergebnis.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar
Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-05-zr24.pdf`

Beispiel 6 ÖR 10, veröffentlicht 2025: Gleichheitsrechtliche Eignung Belege: S. 11

Erwartet: Bei bejahter Ungleichbehandlung hält die Antwort die Anknüpfung an tatsächlich empfangene thalidomidbezogene Drittleistungen für geeignet, weil gerade diese Gruppe sonst eine zusätzliche schadensbezogene Zahlung erhielte und die Differenzierung Doppelleistungen und Haushaltsbelastungen vermindern kann.

Antwort: Prüft die Eignung nicht ausdrücklich, hält aber eine Besserstellung erst nach einem typisierenden Gesamtvergleich der in- und ausländischen Leistungen für feststellbar, den der Gesetzgeber unterließ, und nennt die Anrechnung damit „jedenfalls unangemessen“ (Z. 93 bis 99). Bei Art. 14 GG räumt sie ein, dass Anrechnung bei gleichem Bedarf Doppelkompensation vermeiden helfen kann (Z. 65).

Einordnung: **K3, Rechtsregel falsch dargestellt.** Die Antwort macht den Gesamtvergleich zur allgemeinen Pflicht des Gesetzgebers, die nach der Musterlösung nicht besteht, und stützt ihr Ergebnis darauf. Z. 93 („bildet diesen Grund jedoch nicht hinreichend ab“) gilt als Aussage zur Eignung, deshalb kein K1.

Strittig: Für K2 spricht, dass sich die Antwort als falsche Bewertung dieser Anknüpfung lesen lässt und die Forderung nach einem Gesamtvergleich aus der Vorlage des BVerwG stammt.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar
Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-06-oer10.pdf`

Beispiel 7 ZR 22, veröffentlicht 2023: Notwendige und abzugsfähige Verwendungen von 25 Euro Belege: S. 12

Hintergrund: *Aus dem Sachverhalt:* „Er hat das Geschirr gereinigt und unter Einsatz von 25 € restauriert, es war dann 280 € wert." Einen Wert vor der Restaurierung („im Wert von 250 €") nennt nur Abwandlung 1. *(kein Maßstab)*

Erwartet: Die Antwort ordnet die 25 € für Reinigung und Restaurierung als notwendige Verwendungen nach § 994 Abs. 1 S. 1 BGB ein, weil sie der Erhaltung des Geschirrs dienten, und zieht sie vom Erlös von 300 € ab.

Antwort: Wertet die Restaurierung als nützliche Verwendung (§ 996 BGB), setzt 250 € Wert davor und 280 € danach an und rechnet 30 € auf, also 270 € (Z. 63, 65).

Einordnung: **K4, Sachverhalt verändert oder ergänzt.** Die 30 € statt 25 € beruhen auf dem ergänzten Wert von 250 €.

Strittig: Für K3 spricht, dass erst die allgemeine Aussage, die 25 € begrenzten den Ersatz nach § 996 BGB nicht, die 30 € trägt.

Klasse passt? ☐ja ☐nein, eher _____ ☐unklar
Zu beanstanden? ☐ja ☐nein ☐unklar
Schwere, falls ja: ☐1 gering ☐2 deutlich ☐3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-07-zr22.pdf`

Beispiel 8 ÖR 05, veröffentlicht 2024: Informationsbefugnis zu den Vorgängen in L Belege: S. 13

Erwartet: Bei der Rechtfertigung des Eingriffs in die Chancengleichheit der X-Partei soll die Antwort die Informationsbefugnis des Bundeskanzlers aus Art. 65 GG herleiten und ihr die Vorgänge in L zuordnen, weil es um die verweigerte Ausführung eines Bundesgesetzes (AsylbLG) geht.

Antwort: Sie bejaht eine Befugnis zur Öffentlichkeitsarbeit (Z. 115) und hält B für befugt, über den Konflikt mit L zu informieren und den Rechtsbruch in K zu benennen (Z. 137, 139). Eine Norm nennt sie dafür nicht, Art. 65 Satz 1 GG zitiert sie nur bei der Beteiligtenfähigkeit (Z. 85).

Einordnung: **K5, Normzitat fehlt oder ist falsch.** Befugnis und Zuordnung stehen der Sache nach da, nur Art. 65 GG als Grundlage fehlt.

Klasse passt? ☐ja ☐nein, eher _____ ☐unklar
Zu beanstanden? ☐ja ☐nein ☐unklar
Schwere, falls ja: ☐1 gering ☐2 deutlich ☐3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-08-oer05.pdf`

Beispiel 9 ÖR 13, veröffentlicht 2021: Zuständiges Gericht Belege: S. 13

Hintergrund: *Aus dem Bearbeitervermerk:* „Lösen Sie die Klausur auf der Grundlage des für Sie maßgeblichen Polizei- und Ordnungsrechts. Die nachstehende Lösung folgt exemplarisch dem baden-württembergischen Recht." *Aus dem Sachverhalt:* „Bis Ende 2018 betrieb die R-GmbH (R) in Mannheim eine Zerdiratoranlage, in der bestimmte Bestandteile von Autowracks geschreddert wurden." *(kein Maßstab)*

Erwartet: In der Zulässigkeit des Antrags nach § 80 Abs. 5 VwGO: zuständig ist das Gericht der Hauptsache, nach baden-württembergischem Recht konkret das VG Karlsruhe.

Antwort: „Zuständig ist das Gericht der Hauptsache, hier das Verwaltungsgericht" (Z. 15), im Ergebnis „beim zuständigen Verwaltungsgericht" (Z. 119). Ein konkretes Gericht nennt sie nirgends, obwohl sie selbst baden-württembergisches Recht anwendet (Z. 51).

Einordnung: **K6, Bezeichnung fehlt oder ist ungenau.** Die Zuweisung an das Gericht der Hauptsache stimmt, es fehlt nur die verlangte Bezeichnung des konkreten Gerichts.

Klasse passt? ☐ja ☐nein, eher _____ ☐unklar
Zu beanstanden? ☐ja ☐nein ☐unklar
Schwere, falls ja: ☐1 gering ☐2 deutlich ☐3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-09-oer13.pdf`

Beispiel 10 ZR 16, veröffentlicht 2026: Ausscheiden als Angelegenheit des B Belege: S. 14

Erwartet: Bei § 15 Abs. 1 HGB soll die Antwort festhalten, dass das Ausscheiden in den „Angelegenheiten“ des B einzutragen war, weil die Eintragung ihn von möglicher Haftung entlastet hätte.

Antwort: Hält das Ausscheiden für anmeldepflichtig (Z. 67) und wendet § 15 Abs. 1 HGB gegen B an (Z. 65, 71), ohne dieses Merkmal zu nennen.

Einordnung: **K1a, Gegenstand fehlt.** Die Anwendung gegen B beantwortet nur die übergeordnete Frage, das Merkmal selbst ist an keiner Stelle benannt.

Strittig: Für K1b spricht, dass die Antwort § 15 Abs. 1 HGB ausdrücklich gegen B anwendet und nur der Grund fehlt, dass die Eintragung ihn entlastet hätte.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar
Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-10-zr16.pdf`

Beispiel 11 ÖR 06, veröffentlicht 2024: Gleichheitsrechtliche Geeignetheit trotz Opt-out Belege: S. 15

Erwartet: Beim Gleichheitssatz ordnet die Antwort die Bevorzugung Spendenbereiter als geeignet ein, den Spenderpool zu vergrößern, und erklärt, warum ein späterer Widerruf die Anreizwirkung nicht entfallen lässt: Viele befürworten die Spende, und der Tod ist meist nicht vorhersehbar.

Antwort: Bejaht die Eignung trotz Widerrufs beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht mit dem Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers (Z. 69). Im Gleichheitsteil prüft sie keine eigene Eignung und lässt die mögliche Vergrößerung des Organpools wegen der strengen Prüfungsdichte nicht genügen (Z. 129).

Einordnung: **K1c, Anwendung fehlt.** Maßstab und Ergebnis stehen in Z. 69. Es fehlen die beiden Gründe, die der Sachverhalt für die Prognose liefert (Vortrag des Ministers B, 84 % Befürwortung). Weil sie den Fall brauchen, ist es K1c.

Strittig: Für K1b spricht, dass die Unvorhersehbarkeit des Todes ein allgemeines, vom Fall unabhängiges Argument ist, dessen Fehlen als fehlender Maßstab gilt.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar
Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-11-oer06.pdf`

Beispiel 12 ZR 24, veröffentlicht 2023: Anspruch aus § 1007 Abs. 2 BGB Belege: S. 16

Erwartet: Verlangt ist ein Herausgabeanspruch aus § 1007 Abs. 2 S. 1 BGB, da der F die Maschine abhandenkam und B weder Eigentümerin noch besitzberechtigt ist.

Antwort: Verneint § 1007 BGB nur mit der Begründung, B habe den Anteil des M durch Einigung und Übergabe erworben (Z. 153, 219). Unter § 985 BGB verneint sie außerdem das Abhandenkommen (Z. 185) und ein Recht der B zum Alleinbesitz (Z. 205).

Einordnung: **K2, Fallangaben falsch ausgewertet.** Nach dem Kriterium erwarb B kein Eigentum. Die Antwort lässt B dagegen den Anteil des M erwerben, ohne § 1369 BGB zu prüfen, und verneint darauf gestützt den Anspruch.

Strittig: Für K3 spricht die allgemeine Regel in Z. 185, die Veräußerung durch einen Mitbesitzer bewirke gegenüber dem anderen Mitbesitzer kein Abhandenkommen. Sie widerspricht der Musterlösung und betrifft ein Merkmal, das das Kriterium verlangt.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar
Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer
Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-12-zr24.pdf`

Beispiel 13 ÖR 14, veröffentlicht 2023: Wiedereinsetzung ohne ausdrücklichen Antrag Belege: S. 17

Erwartet: Bei der Wiedereinsetzung in die versäumte Klagefrist soll die Antwort erkennen, dass ein Antrag entbehrlich ist, weil die Klage innerhalb der Antragsfrist nachgeholt wurde (§ 60 Abs. 2 S. 4 VwGO), und dass das Gericht bei erfüllten Voraussetzungen kein freies Ermessen hat.

Antwort: Hält den Antrag für entbehrlich und übernimmt das „kann“ der Norm, ohne es zu deuten (Z. 41). Bejaht die Wiedereinsetzung allein aus den erfüllten Voraussetzungen, ohne Ermessen anzusprechen (Z. 63).

Einordnung: **K1b, Maßstab fehlt.** Den Antrag behandelt die Antwort richtig, sagt aber nirgends ausdrücklich, dass das Gericht kein Ermessen hat.

Strittig: Für OK spricht, dass die Antwort in Z. 63 die Wiedereinsetzung unmittelbar aus den erfüllten Voraussetzungen folgert, ohne sich eine weitere Entscheidung vorzubehalten, und die gebundene Rechtsfolge damit der Sache nach ausspricht.

Klasse passt? ☐ ja ☐ nein, eher _____ ☐ unklar

Zu beanstanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar

Schwere, falls ja: ☐ 1 gering ☐ 2 deutlich ☐ 3 schwer

Anmerkung: _____

Volltexte: `volltexte/beispiel-13-oer14.pdf`

Anhang: Belege zu den Beispielen

Zu Beispiel 1: ÖR 15, Fortsetzungsfeststellungsklage gegen die Untersagung eines politischen Straßentheaters

Zum Fall: A veranstaltete vor dem Haupteingang einer Bank in Frankfurt am Main eine ordnungsgemäß angemeldete „Kundgebung mit Kunstbeitrag“, bei der sie und der Teilnehmer B in Bundeswehr-Kampfanzügen mit Sturmgewehrattrappen als „Wachposten“ auftraten. Nach etwa 15 bis 20 Minuten untersagten zwei Polizisten mit einer „beschränkenden Verfügung nach Versammlungsgesetz“ das öffentliche Führen der Attrappen, weil dies gegen das Waffengesetz verstoße und Passanten beunruhige, woraufhin A und B die Attrappen verpackten und den Platz verließen. A sieht sich in ihrer Versammlungs- und Kunstfreiheit verletzt, plant vergleichbare Aktionen und erhebt beim Verwaltungsgericht eine „Feststellungsklage“, wobei sie unter anderem eine Rechtsgrundlage für das Vorgehen vermisst. Die Polizei hält die Untersagung zur Abwehr eines drohenden Verstoßes gegen das Waffengesetz für das mildeste Mittel und meint, auf die Kunstfreiheit komme es nicht an.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort das Versammlungsgesetz des Bundes gemäß Art. 125a Abs. 1 GG in Hessen anwendet, weil Hessen kein eigenes Versammlungsgesetz erlassen hat. NICHT ERFÜLLT, wenn das Bundes-VersG wegen der Föderalismusreform für unanwendbar gehalten oder ein nicht vorhandenes hessisches Versammlungsgesetz angewandt wird.

Aus der Musterlösung:

> […] Zweifel könnten an der formellen Verfassungsmäßigkeit des bundesrechtlichen VersG bestehen, weil der Bund im Zuge der Föderalismusreform I die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht verloren hat. Das bundesrechtliche Versammlungsgesetz gilt gem. Art. 125a I GG aber in den Bundesländern fort, die noch kein eigenes Versammlungsgesetz erlassen haben. Dies ist bislang nur in Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein geschehen, so dass in Hessen das VersG des Bundes Anwendung findet.

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 47: Für Beschränkungen einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel ist § 15 Abs. 1 VersG die maßgebliche Ermächtigungsgrundlage. […]

> Z. 49: § 11 HSOG rechtfertigt die Maßnahme nicht daneben. Die Untersagung zielte unmittelbar auf das versammlungsbezogene Verhalten von A und B, nämlich auf den Bestandteil ihres angemeldeten Kunstbeitrags. Das Bundesversammlungsgesetz enthält dafür mit § 15 Abs. 1 VersG eine speziellere Regelung. […]

Hinweis zur Einordnung: In der Musterlösung ist die Fortgeltung der erste Unterpunkt der Sperrwirkung des VersG gegenüber § 11 HSOG (Verfassungsmäßigkeit des VersG): Der Bund verlor mit der Föderalismusreform I die Gesetzgebungskompetenz, das VersG gilt aber nach Art. 125a Abs. 1 GG in Ländern ohne eigenes Gesetz fort. Die Antwort bejaht den Vorrang des VersG vor § 11 HSOG (Z. 49) und wendet § 15 Abs. 1 VersG durchgehend an (Z. 47, 57, 73, 77), erwähnt aber weder Art. 125a GG noch die Föderalismusreform.

Zu Beispiel 2: ZR 27, Fortgeschrittenenhausarbeit: Von Casanova zu casa nueva?

Zum Fall: Der Auszubildende M mietet seit Januar 2022 vom Privatvermieter V eine günstige Wohnung nahe seiner Ausbildungsstätte. Weil M die Mieten für Januar bis März 2024 nicht zahlte, ging ihm am 10.3.2024 eine Kündigung des V zu, fristlos und hilfsweise ordentlich zum 30.6.2024, jeweils wegen des Zahlungsrückstands. Nachdem M am 5.7.2024 eine Räumungsklage erhalten hatte, beglich er am 6.7.2024 alle Rückstände samt Verfahrenskosten, V verlangt gestützt auf die ordentliche Kündigung dennoch den Auszug, und M macht am 10.7.2024 schriftlich geltend, ein Auszug sei ihm unzumutbar, weil er auf die Wohnung angewiesen sei und keine vergleichbare finde. Daneben verlangt M Ersatz für das Streichen von Wohnzimmer und Küche im Januar 2024, wobei der auf Verlangen des V verwendete Formularmietvertrag dem Mieter die Schönheitsreparaturen überträgt.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Lösung bei fortbestehender ordentlicher Kündigung eine teleologische Reduktion des § 574 Abs. 1 S. 2 BGB mangels planwidriger Regelungslücke ablehnt und deshalb die Schonfristzahlung den Ausschluss des Härtewiderspruchs nicht beseitigt. Bei begründeter Unwirksamkeit der ordentlichen Kündigung genügt die ausdrückliche Feststellung, dass es auf ein Wiederaufleben nicht ankommt. NICHT ERFÜLLT, wenn bei fortbestehender Kündigung allein aus der Zahlung automatisch ein Widerspruchsrecht abgeleitet wird.

Aus der Musterlösung:

> […] Im Wege einer teleologischen Reduktion solle § 574 Abs. 1 S. 2 BGB dahin einzuschränken sein, dass das Widerspruchsrecht mit einer wirksamen Schonfristzahlung entsteht oder wieder auflebt. […]

> […] Für eine teleologische Reduktion ist eine verdeckte Regelungslücke im Sinne einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes erforderlich. Die Beurteilung des Bestehens einer solchen Lücke erfolgt vom Standpunkt des Gesetzes und der ihm zugrundeliegenden Regelungsabsicht. Nach dem Wortlaut des § 574 BGB genügt für den Ausschlusstatbestand das objektive Vorliegen eines Grundes, welcher zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. Der Vermieter muss die außerordentliche Kündigung nicht geltend machen. […]

> […] Schon dies spricht dafür, dass die Wirkung der Schonfristzahlung eine teleologische Reduktion nicht begründen kann. […]

> […] Darüber hinaus sprechen auch der Sinn und Zweck der Norm gegen eine teleologische Reduktion. Das Widerspruchsrecht aus § 574 BGB soll für den Mieter aus sozialen Gründen unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit schaffen, trotz berechtigter Kündigung des Vermieters die Fortsetzung des Mietverhältnisses beanspruchen zu können. Ein solcher Anspruch soll dem Mieter indes nicht gewährt werden, wenn gravierende Vertragsstörungen eingetreten sind, die zur außerordentlichen Kündigung berechtigten. Schutz erfahren soll nur der vertragstreue Mieter. […]

> […] Eine planwidrige Regelunglücke besteht nach dem zuvor gesagten nicht. Damit wirkt sich auch die Schonfristzahlung nicht auf den Ausschlusstatbestand des § 574 Abs. 1 S. 2 BGB aus. M kann folglich keinen Härteeinwand geltend machen.

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 55: Die Zahlung vom 6. Juli 2024 beseitigte die ordentliche Kündigung nicht. […]

> Z. 65: Der Widerspruch ist gleichwohl nach § 574 Abs. 1 Satz 2 BGB ausgeschlossen. Bei Zugang der Kündigung lag ein Grund vor, der V zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigte. Die Schonfristzahlung nimmt der fristlosen Kündigung zwar rückwirkend ihre Gestaltungswirkung, beseitigt aber nicht den ursprünglich vorhandenen Kündigungsgrund und lässt deshalb das Widerspruchsrecht nicht wiederaufleben (BGH, Urteil vom 1. Juli 2020 – VIII ZR 323/18, Rn. 28 ff.; bestätigt etwa durch BGH, Urteil vom 5. Oktober 2022 – VIII ZR 307/21, Rn. 21). M kann daher keine Fortsetzung nach §§ 574, 574a BGB verlangen.

Hinweis zur Einordnung: Die Antwort hält die ordentliche Kündigung trotz Zahlung für wirksam (Z. 55), der Punkt war also zu prüfen. Die Musterlösung verneint die planwidrige Regelungslücke unter anderem mit dem Wortlaut (objektives Vorliegen des Kündigungsgrundes genügt) und dem Normzweck (Schutz nur des vertragstreuen Mieters). Die Antwort stellt ebenfalls auf den bei Zugang vorhandenen Grund ab, erörtert aber weder eine Regelungslücke noch den Normzweck und verweist im Übrigen auf zwei BGH-Urteile.

Zu Beispiel 3: ZR 25, Examensübungsklausur: Die falsche Gisela

Zum Fall: Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt R wollte die als Sanierin bekannte Gisela Gouda als Intendantin gewinnen, doch durch ein internes Versehen wurde dem zuständigen Gremium Gisela Gauber (G) vorgeschlagen, eine frühere Assistentin in einer Programmdirektion. G vermutete eine Verwechslung, unterschrieb aber den ihr vorgelegten, auf drei Jahre befristeten Dienstvertrag, dessen § 7 ihr „mit dem Ende des Dienstverhältnisses“ ein zeitlich unbefristetes Ruhegeld von monatlich 20.000 € zusagt. Am zweiten Arbeitstag teilte R der G mit, sie sei mit sofortiger Wirkung ihrer Pflichten entbunden und R fühle sich an den Dienstvertrag nicht mehr gebunden, und berief sich dabei auf die Sittenwidrigkeit der Vergütung, die Verwechslung und eine Täuschung durch G. G will nicht mehr für R arbeiten, das Ruhegeld aber beziehen.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort die konkrete Erklärung der R als Anfechtung und nicht als bloße Kündigung auslegt, weil eine Beendigung des Dienstverhältnisses nach dem Wortlaut des § 7 den Ruhegeldanspruch gerade auslösen würde, während R erkennbar jede Bindung vermeiden wollte. NICHT ERFÜLLT, wenn sie ausschließlich eine Kündigung annimmt oder übersieht, dass diese den Ruhegeldanspruch nach § 7 auslösen würde.

Aus der Musterlösung:

> 2. Erlöschen des Anspruchs wegen fristloser Kündigung, § 626 Abs. 1, 2 BGB

> Das Kündigungsrecht aus § 626 Abs. 1 BGB wird nicht durch ein Anfechtungsrecht gem. der §§ 119 ff. BGB ausgeschlossen. Vielmehr steht dem Berechtigten ein Wahlrecht zu. Also ist die Erklärung der R nach dem objektiven Empfängerhorizont gem. §§ 133, 157 BGB auszulegen. Die Kündigung würde den Anspruch auf das Ruhegeld nicht beseitigen, sondern erst entstehen lassen: Das Aufleben des Ruhegeldanspruchs ist ja geknüpft an die „Beendigung“ des Dienstvertrags. Es ist daher offensichtlich die Erklärung der R nicht im Sinne einer Kündigung, sondern nur als Anfechtung zu verstehen.

Aus dem Sachverhalt:

> […] Man nutzt die Gelegenheit, um ihr mitzuteilen, dass sie mit sofortiger Wirkung ihrer Pflichten entbunden sei und R sich an den Dienstvertrag mit ihr nicht mehr gebunden fühle. […]

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 13: § 7 des Vertrags sieht vor, dass G „mit dem Ende des Dienstverhältnisses" einen zeitlich unbefristeten Anspruch auf monatlich 20.000 € erwirbt. Dabei handelt es sich um eine vertragliche Ruhegeldzusage.

> Z. 53: G hat daher bereits wegen § 138 Abs. 1 BGB keinen Anspruch auf das zugesagte Ruhegeld.

> Z. 57: C. Hilfsgutachten: Wirksame Anfechtung des Dienstvertrags durch R

> Z. 63: Eine Anfechtungserklärung erfordert kein bestimmtes Wort. Es genügt, dass der Erklärende unmissverständlich zum Ausdruck bringt, das Rechtsgeschäft wegen eines Willensmangels nicht gelten lassen zu wollen.

> Z. 65: R teilte G mit, sie sei mit sofortiger Wirkung von ihren Pflichten entbunden und R fühle sich an den Vertrag nicht mehr gebunden. Zur Begründung verwies R ausdrücklich auf die Verwechslung der G mit Gisela Gouda. Aus Sicht einer verständigen Erklärungsempfängerin, §§ 133, 157 BGB, brachte R damit hinreichend deutlich zum Ausdruck, den Dienstvertrag wegen des Irrtums nicht gegen sich gelten lassen zu wollen.

Hinweis zur Einordnung: Die Musterlösung bejaht ebenfalls die Nichtigkeit von § 7 nach § 138 Abs. 1 BGB und prüft die Anfechtung daneben, der Bearbeitervermerk verlangt eine gegebenenfalls hilfsgutachtliche Prüfung. Die Abgrenzung zur Kündigung steht dort als eigener Punkt (Erlöschen durch fristlose Kündigung, § 626 BGB) mit dem Hinweis auf ein Wahlrecht zwischen Kündigung und Anfechtung. Die Antwort nennt weder Kündigung noch § 626 BGB, das Ende des Dienstverhältnisses nur bei § 7 (Z. 13) und zur Sittenwidrigkeit (Z. 25).

Zu Beispiel 4: ÖR 07, Anfängerklausur: Caroline Zugleich ein Beitrag zur mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte in der Fallbearbeitung

Zum Fall: C, Mitglied eines europäischen Königshauses, wendet sich gegen die Veröffentlichung heimlich aufgenommener Fotos durch den spanischen Y-Verlag in einem deutschen Boulevardblatt. Eine erste Unterlassungsklage gegen Fotos aus dem Jahr 1993 wiesen die Zivilgerichte bis zum BGH ab und das BVerfG nahm die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an, der EGMR stellte jedoch eine Verletzung von Art. 8 EMRK fest. Wegen neuer Urlaubsfotos aus dem Jahr 2002 klagte C erneut erfolglos, weil der BGH an seiner Rechtsprechung festhielt und das Urteil des EGMR für nicht verbindlich hielt. Gegen dieses BGH-Urteil erhebt C Verfassungsbeschwerde und rügt die Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie ihres Rechts aus Art. 8 EMRK.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort klarstellt, dass Art. 8 EMRK kein selbständiger unmittelbarer Prüfungsmaßstab der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG und § 90 Abs. 1 BVerfGG ist und C mit einer isolierten Art.-8-EMRK-Rüge nicht beschwerdebefugt ist. NICHT ERFÜLLT, wenn sie Art. 8 EMRK wie ein unmittelbar rügefähiges Grundrecht des Grundgesetzes prüft oder die EMRK für vollständig unbeachtlich hält.

Aus der Musterlösung:

> […] Das Bundesverfassungsgericht prüft in der Verfassungsbeschwerde nicht unmittelbar eine Verletzung der Rechte aus der EMRK. Somit ist C ist hinsichtlich ihrer Rüge aus Art. 8 EMRK nicht beschwerdebefugt.

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 29: 2. Verletzung von Art. 8 EMRK i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsprinzip

> Z. 31: […] Zwar ist die EMRK kein unmittelbarer Prüfungsmaßstab im Verfassungsbeschwerdeverfahren, sie steht in Deutschland im Rang eines einfachen Bundesgesetzes (Art. 59 Abs. 2 GG). […]

> Z. 31: […] Allerdings kann eine Verletzung der EMRK mittelbar über das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG eine Grundrechtsverletzung begründen, wenn die deutschen Gerichte die EMRK und die Rechtsprechung des EGMR in nicht mehr vertretbarer Weise unberücksichtigt lassen (BVerfGE 111, 307 – Görgülü). […]

> Z. 31: […] Da der BGH im neuen Urteil seine Rechtsprechung ausdrücklich aufrechterhält, ohne sich mit der EGMR-Entscheidung substanziell auseinanderzusetzen, erscheint eine Verletzung auch insoweit möglich.

> Z. 37: C ist beschwerdebefugt.

> Z. 129: Art. 8 EMRK ist als Konventionsrecht kein eigenständiger Prüfungsmaßstab der Verfassungsbeschwerde. Eine Verletzung der EMRK kann jedoch – wie dargelegt – im Rahmen des Grundrechtsschutzes relevant werden, wenn die Fachgerichte die Konvention und die dazu ergangene Rechtsprechung des EGMR nicht hinreichend berücksichtigen. Da eine solche Verletzung bereits im Rahmen des Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG festgestellt wurde, bedarf es keiner gesonderten Prüfung.

Hinweis zur Einordnung: Die Musterlösung stützt die Verneinung auf Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG und § 90 Abs. 1 BVerfGG und zieht die EMRK in der Begründetheit als Auslegungshilfe für das allgemeine Persönlichkeitsrecht heran. Die Antwort prüft die EMRK in Z. 31 mittelbar über das Rechtsstaatsprinzip i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG (BVerfGE 111, 307). In Z. 129 verzichtet sie auf eine gesonderte Prüfung von Art. 8 EMRK, weil die Verletzung schon bei Art. 2 Abs. 1 GG festgestellt sei.

Zu Beispiel 5: ZR 24, Examensklausur: Ehe und Espresso

Zum Fall: Während F auf Geschäftsreise war, kaufte ihr Ehemann M, mit dem sie im gesetzlichen Güterstand in einer gemeinsamen Villa lebt, bei einem Verkäufer der E-GmbH eine Espresso-Maschine für 2.500 € unter Eigentumsvorbehalt und stellte sie im Haus ab. Nach ihrer Rückkehr verlangte F bei der E-GmbH vergeblich ihr Geld zurück, hielt aber an ihrer Absicht fest, die Maschine zurückzugeben. In Aufgabe 1 zahlt M den Restkaufpreis und der 17-jährige Nachbar N zerstört die Maschine bei einem Gartenfest aus Neid vollständig. In Aufgabe 2 findet keine Reklamation statt, beide Ehegatten nutzen die Maschine regelmäßig, und M verkauft sie über Kleinanzeigen für 500 € an B, wobei nach dem Bearbeitungsvermerk die Maschine zu diesem Zeitpunkt im Miteigentum der F stand und objektiv 2.000 € wert ist.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort die vollständige Zerstörung der Espresso-Maschine durch N als Verletzung des berechtigten Mitbesitzes der F einordnet, weil dadurch ihre besitzrechtlich geschützte Nutzungsmöglichkeit aufgehoben wurde. NICHT ERFÜLLT, wenn sie allein wegen fehlenden Eigentums der F jede Verletzung ihrer Besitzposition verneint oder die Zerstörung M zurechnet.

Aus der Musterlösung:

> Allerdings befindet sich die Espresso-Maschine als Haushaltsgegenstand im ehelichen Haus und damit (auch) in der tatsächlichen Herrschaftssphäre der F. Zwar könnte gegen einen erforderlichen eigenen Besitzwillen der F sprechen, dass sie die Espresso-Maschine (weiterhin) nicht behalten will. Diese Rückgabeabsicht ist aber gerade Ausdruck eines Herrschaftsbewusstseins. Insofern ist davon auszugehen, dass M entsprechend seiner Verpflichtung der F Mitbesitz an der Espresso-Maschine als Haushaltsgegenstand einräumte. […]

> […] Der (mit)besitzende Nichteigentümer-Ehegatte ist Besitzmittler des Eigentümer-Ehegatten. Daraus folgt, dass M zugleich berechtigter unmittelbarer und mittelbarer Eigenmitbesitzer, die F berechtigte unmittelbare Fremdmitbesitzerin der Espresso-Maschine zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses war. Durch die von ihm ausgehende Substanzverletzung der Espresso-Maschine hat N die Nutzungsmöglichkeit der F aufgehoben und damit den berechtigten Mitbesitz der F haftungsbegründend kausal verletzt.

> […] Im Falle eines umfassenden Substanzschadens ist zwar auch die Möglichkeit zur Nutzung der Sache eingeschränkt bzw. aufgehoben. Die Berechtigung, den Substanzschaden geltend zu machen, ist aber Ausfluss des Rechtes an der Sachsubstanz. Das Substanzrecht steht dem Eigentümer und nicht dem (Mit-)Besitzer zu. Der Substanzschaden ist daher nicht vom Zweck des Besitzschutzes über § 823 Abs. 1 BGB erfasst. Dementsprechend ist eine Aktivlegitimation der (Mit-)Besitzerin F zur Geltendmachung des Substanzschadens zu verneinen.

> F hat gegen N keinen Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens aus § 823 Abs. 1 BGB.

Aus dem Sachverhalt:

> […] Gemeinsam bewohnen sie eine Gründerzeitvilla in der Vorstadt, obwohl sie schon seit geraumer Zeit tief verschuldet sind. […]

> […] F tritt den Heimweg an, hält aber an ihrer Rückgabeabsicht fest. Aufgabe 1 M zahlt den restlichen Kaufpreis für die Espresso-Maschine zum vereinbarten späteren Zeitpunkt. Beim nächsten Gartenfest zerstört der 17-jährige Nachbar N jedoch aus Neid die Maschine vollständig. […]

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 20: Mithin ist M Alleineigentümer der Maschine. F ist nicht Eigentümerin. Andere absolute Rechte der F, insbesondere Besitz, sind nicht ersichtlich; F hatte zum Zeitpunkt der Zerstörung weder unmittelbaren noch mittelbaren Besitz.

> Z. 23: Ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB scheitert mangels Rechtsgutsverletzung bei F.

> Z. 35: F hat keinen Anspruch gegen N auf Ersatz des Substanzschadens.

Hinweis zur Einordnung: Gegen einen Besitzwillen der F könnte sprechen, dass sie die Maschine laut Sachverhalt zurückgeben will. Die Musterlösung wertet diese Rückgabeabsicht gerade als Ausdruck von Herrschaftsbewusstsein (erster

Auszug). In Aufgabe 2, deren Sachverhalt die regelmäßige Nutzung durch beide Ehegatten nennt, bejaht die Antwort Mitbesitz der F (Z. 81). Ein Hilfsgutachten (Z. 38) unterstellt Miteigentum der F und verneint den Anspruch dann mangels Deliktsfähigkeit des N (§ 828 Abs. 3 BGB), die die Musterlösung bejaht. Den Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens verneint die Musterlösung erst beim Schaden, weil ihn nur M als Eigentümer verlangen kann.

Zu Beispiel 6: ÖR 10, Examensübungsklausur: Sonderprobleme des Eigentumsschutzes öffentlich-rechtlicher Ansprüche bei staatlicher Verantwortungsübernahme

Zum Fall: Contergangeschädigte erhalten nach dem Conterganstiftungsgesetz (ContStifG) von einer inzwischen vollständig aus Steuern finanzierten Stiftung unter anderem eine lebenslange Conterganrente, deren Höchstniveau 2013 auf das 6,3-Fache angehoben wurde. Mit derselben Änderung wurde § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG eingeführt, wonach auf Kapitalentschädigung und Conterganrente thalidomidbezogene Zahlungen anderer, insbesondere ausländischer Staaten, angerechnet werden, ohne Begrenzung auf den Erhöhungsbetrag. Dem irischen Staatsangehörigen X rechnete die Stiftung deshalb eine irische Contergan-Zahlung von monatlich 1.109 €, mit der Irland die deutschen Zahlungen erweitern will, auf seine Conterganrente von 3.686 € an, und sein Vorgehen dagegen blieb vor den Fachgerichten erfolglos. Das BVerwG hat das Revisionsverfahren ausgesetzt und die Norm dem BVerfG vorgelegt, weil es sie vor allem wegen des Eigentumsschutzes für verfassungswidrig hält und eine Besserstellung der Empfänger ohne Gesamtvergleich aller Leistungen im In- und Ausland für nicht belegt ansieht, während die Stiftung die Anrechnung als Vermeidung ungerechtfertigter Doppelleistungen verteidigt.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort bei bejahter Ungleichbehandlung die Anknüpfung an tatsächlich empfangene thalidomidbezogene Drittleistungen für geeignet hält, weil gerade diese Gruppe ohne Anrechnung eine zusätzliche schadensbezogene Zahlung erhielte und die Differenzierung Doppelleistungen sowie Haushaltsbelastungen vermindern kann. Ebenfalls ERFÜLLT ist der folgerichtige Verzicht nach begründeter Verneinung von Ungleichbehandlung oder Nachteil. NICHT ERFÜLLT, wenn bei bejahter Ungleichbehandlung die Eignung ohne Auseinandersetzung mit diesem Zusammenhang verneint wird.

Aus der Musterlösung:

> […] Die Regelung der Anrechenbarkeit von Leistungen Dritter für deren Empfänger:innen in § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist geeignet, Doppelleistungen zu vermeiden und den Haushalt zu entlasten. Insoweit ist die Differenzierung zwischen Empfänger:innen solcher Leistungen und solchen Anspruchsberechtigten, die solche Leistungen nicht empfangen, geeignet, die angebrachten Differenzierungszwecke zu verfolgen. […]

> […] Der Gesetzgeber durfte darüber hinaus auch das Gesamtsystem sozialer Absicherung (im In- und Ausland) ausblenden: „Eine verfassungsrechtliche Anforderung an den Gesetzgeber, bei der Identifikation sozialer Doppelleistungen eine wertende Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung des allgemeinen Niveaus aller staatlichen Sozialleistungen und aller sonstigen Vergünstigungen anzustellen, besteht nicht.“ § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist zur Zweckerreichung geeignet.

> […] Im Grundsatz verfügt der Gesetzgeber über Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf das Gesetzgebungsverfahren. Das Grundgesetz vertraut auf den Grundsatz der Transparenz und Kontrolle durch die Öffentlichkeit, die die Rationalität des Gesetzgebungsverfahrens verbürgen. Insofern musste der Bundestag keinen Gesamtvergleich der im Ausland gewährten (Sozial-)Leistungen mit dem innerstaatlichen Leistungsniveau anstellen; es genügte, contergan-schädigungsbezogene Leistungen im In- und Ausland zu berücksichtigen. […]

Aus dem Sachverhalt:

> […] Ob im Ausland lebende Anspruchsberechtigte durch Leistungen Dritter tatsächlich bessergestellt wären, könne erst ein Gesamtvergleich aller (Sozial-)Leistungen im In- und Ausland zeigen. Da dieser im Gesetzgebungsverfahren nicht durchgeführt wurde, entbehren die Annahmen einer Besserstellung der Anspruchsberechtigung durch Doppelleistung einer tragfähigen Tatsachengrundlage. […]

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 65: Soweit eine Drittleistung denselben konkreten Ausfall oder denselben Bedarf wie die deutsche Leistung deckt, kann ihre Anrechnung zur Vermeidung einer doppelten Kompensation beitragen. […]

> Z. 79: § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG behandelt Leistungsberechtigte, die eine weitere, wegen der Thalidomideinnahme gewährte Zahlung erhalten, ungünstiger als im Übrigen vergleichbare Leistungsberechtigte ohne eine solche Zahlung. […]

> Z. 93: Das gewählte Differenzierungsmerkmal bildet diesen Grund jedoch nicht hinreichend ab. […]

> Z. 93: […] Ob zwei Geschädigte insgesamt gleich oder unterschiedlich versorgt sind, lässt sich deshalb erst aufgrund eines zumindest typisierenden Gesamtvergleichs beurteilen.

Z. 97: […] Nach dem Sachverhalt wurde im Gesetzgebungsverfahren kein Gesamtvergleich der in- und ausländischen Leistungen vorgenommen. Die Annahme, Empfänger ausländischer Zahlungen seien ungerechtfertigt doppelt begünstigt, besitzt daher keine tragfähige Tatsachengrundlage. […]

Z. 99: Die pauschale Anrechnung ist damit jedenfalls unangemessen. […]

Hinweis zur Einordnung: Die Antwort bejaht die Ungleichbehandlung (Z. 79) und meint, das Merkmal bilde den Zweck nicht hinreichend ab (Z. 93). Weitere Gründe (Z. 93 bis 97): unterschiedliche Funktionen der Zahlungen, die irische Leistung solle die deutsche ergänzen, eine Typisierung brauche realitätsgerechte Annahmen. Die Vorlage des BVerwG im Sachverhalt hält einen Gesamtvergleich aller in- und ausländischen Leistungen für nötig, um eine Besserstellung zu zeigen. Von den Auszügen der Musterlösung steht nur der erste bei Art. 3 GG, die anderen bei Art. 14 GG.

Zu Beispiel 7: ZR 22, Anfängerklausur: Ein gebrochener Arm und viele Scherben

Zum Fall: Der Hund Lumpi der H läuft nachts auf das Grundstück des E, H folgt ihm im Dunkeln über eine Hecke, stürzt in einen dahinterliegenden Kellerschacht und bricht sich den Arm. In Abwandlung 1 reißt Lumpi Geschirr im Wert von 250 € vom Gartentisch des E, das E zwei Tage zuvor auf einem Flohmarkt von der, wie sich später herausstellt, geschäftsunfähigen Eigentümerin G gekauft hatte, und H zahlt E dafür 250 €. In Abwandlung 2 war das Geschirr der G gestohlen worden, D fand es am Straßenrand, hielt es für herrenlos, reinigte und restaurierte es für 25 €, wonach es 280 € wert war, und verkaufte es später für 300 € auf dem Flohmarkt an E. Für Abwandlung 2 ist zu klären, ob und in welcher Höhe G von D Zahlung verlangen kann.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort die von D für Reinigung und fachgerechte Restauration aufgewandten 25 € als notwendige Verwendungen nach § 994 Abs. 1 Satz 1 BGB einordnet, weil sie der Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung des Geschirrs dienten, und sie deshalb vom Erlösanspruch abzieht. NICHT ERFÜLLT, wenn sie die Maßnahmen ohne Begründung als Luxusaufwendungen behandelt, keinen Abzug vornimmt oder einen anderen Betrag berücksichtigt.

Aus der Musterlösung:

[…] Damit hat G an sich gegen D einen Anspruch auf den Veräußerungserlös i.H.v. 300 €.

Allerdings könnte dieser Anspruch gem. § 818 Abs. 3 BGB reduziert sein. Infrage kommt ein Wegfall der Bereicherung des D wegen der Aufwendungen i.H.v. 25 €, die er für Reinigung und Restauration getätigt hat. […]

[…] Reinigung und fachgerechte Restauration waren zur Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung des Geschirrs objektiv erforderlich; die dafür aufgewandten 25 € sind deshalb notwendige Verwendungen i.S.d. § 994 Abs. 1 S. 1 BGB. Hätte G von D das Geschirr vindiziert, so hätte D ihr eben jenen Anspruch entgegenhalten können. […]

[…] Damit sind die Verwendungen des D taugliche Abzugsposten. Abzüglich dieser Kosten i.H.v. 25 € ergibt sich ein Anspruch i.H.v. 275 €.

Aus dem Sachverhalt:

[…] Abwandlung 1 H ist nicht in den Schacht gestürzt, sondern konnte Lumpi ohne Verletzung einfangen. Zuvor allerdings hatte Lumpi eine Decke von Es Gartentisch gezerrt, auf dem noch Geschirr vom Abendessen im Wert von 250 € gestanden hatte. […]

[…] Er hat das Geschirr gereinigt und unter Einsatz von 25 € restauriert, es war dann 280 € wert. Später hat D es E für 300 € auf dem Flohmarkt verkauft. […]

Aus der bewerteten Antwort:

Z. 61: […] Dann wird E Eigentümer, G verliert ihr Eigentum und D muss nach § 816 Abs. 1 Satz 1 BGB das durch die Verfügung Erlangte herausgeben. Dies sind die 300 EUR Kaufpreis.

Z. 63: […] Die Restaurierung ist eine nützliche Verwendung im Sinne des § 996 BGB. Das Geschirr hatte vor der Restaurierung einen Wert von 250 EUR und danach einen Wert von 280 EUR. Die wertsteigernde Verwendung beträgt daher 30 EUR; dass D selbst nur 25 EUR aufgewendet hat, begrenzt den nach § 996 BGB nach dem Mehrwert bestimmten Anspruch nicht. Der Verwendungsersatz kann der Herausgabeforderung jedenfalls im Wege der Aufrechnung, § 387 BGB, entgegengesetzt werden.

Z. 65: Nach Genehmigung kann G von D deshalb Zahlung von 270 EUR verlangen.

Hinweis zur Einordnung: Die Musterlösung kürzt den Anspruch über § 818 Abs. 3 BGB und begründet den Abzug mit § 994 Abs. 1 S. 1 BGB. Die Antwort rechnet einen Ersatzanspruch aus § 996 BGB nach § 387 BGB auf (Z. 63). Sachverhalt Abwandlung 2: „gereinigt und unter Einsatz von 25 € restauriert, es war dann 280 € wert“. Abwandlung 1 nennt Geschirr „im Wert von 250 €“. Eine Tatsachenabweichung, an der das Kriterium scheitert, wird vor einer falschen Regel geprüft, daher K4 vor K3.

Zu Beispiel 8: ÖR 05, Anfänger:innenhausarbeit: Bundeszwang und Rededrang

Zum Fall: Im Land L gewährt der Landkreis K auf Initiative seines neuen Landrats von der X-Partei, die bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet wird, asylsuchenden Menschen die ihnen nach dem AsylbLG zustehenden Leistungen nicht mehr, und die Landesregierung von L wirkt trotz Aufforderungen der Bundesregierung und eines Beschlusses des Bundesrates nicht auf K ein. Die Bundesregierung entzieht L daraufhin mit Zustimmung des Bundesrates seine Stimmen im Bundesrat und setzt einen Bundesbeauftragten für die Durchführung des AsylbLG ein. In der Fortsetzung nennt Bundeskanzler B, der zugleich dem Bundesvorstand der Y-Partei angehört, in einem Interview mit dem privaten Sender R kurz vor einer offiziellen Pressekonferenz die „starrsinnige Demokratiefeindlichkeit", die man durch die X-Partei in öffentlichen Ämtern erlebe, „unverzeihlich" und „staatszersetzend", und die mit dem Bundeswappen versehene Homepage des Bundeskanzlers verlinkt das Interview unter dem Titel „Bundeskanzler äußert sich zum Vorgehen der Bundesregierung gegen L". Die X-Partei sieht sich dadurch in ihren verfassungsrechtlichen Rechten verletzt und ruft das BVerfG an, B verweist auf seine Rolle als Parteipolitiker und auf seine Aufgabe als Bundeskanzler, sich mit gesellschaftlichen Vorgängen zu befassen.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort aus Art. 65 GG eine Informations- und Äußerungsbefugnis des Bundeskanzlers zu allgemeinpolitischen und gesellschaftlich bedeutsamen Themen ableitet und die Vorgänge in L wegen der verweigerten Ausführung des bundesrechtlichen AsylbLG grundsätzlich diesem Aufgabenbereich zuordnet. NICHT ERFÜLLT, wenn sie jede Befugnis zur Information über L verneint oder Art. 65 GG als unbegrenzte Parteinahmebefugnis versteht.

Aus der Musterlösung:

> Hinweis: Hier sind verschiedenste Aufbauvarianten denkbar, so dass der vorgeschlagene Weg nicht der einzig gangbare ist. Studierende sollten erkennen, dass sich eine Rechtfertigung des Eingriffs zum einen aus der generellen Äußerungsbefugnis des Bundeskanzlers ergeben kann und zum anderen auch Äußerungen, die der Verteidigung fundamentaler Verfassungswerte dienen, eine rechtfertigende Wirkung haben können. Der Eingriff in Art. 21 Abs. 1 GG könnte gerechtfertigt sein. Mangels ausdrücklicher Schranke kommen nur verfassungsimmanente Schranken in Betracht.

> Als solche könnte vorliegend die verfassungsrechtliche Informationsbefugnis des Bundeskanzlers dienen. Konkretisiert wird diese aus Art. 65 GG abgeleitete Befugnis unter anderem durch die Äußerung über allgemeinpolitische, gesellschaftlich interessierende und die Bürger:innen unmittelbar betreffende Themen. Dazu zählt auch die politische (und verfassungsrechtliche) Situation in L. Die Tatsache, dass es sich um politische Vorgänge innerhalb eines Landes handelt, ändert daran nichts, da es zentral um die Ausführung von Bundesgesetzen geht. Eine taugliche verfassungsimmanente Schranke liegt mithin vor.

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 85: Der Bundeskanzler ist ein mit eigenen Rechten, insbesondere aus Art. 65 Satz 1 GG, ausgestatteter Teil der Bundesregierung und daher tauglicher Antragsgegner. […]

> Z. 115: Die Bundesregierung und ihre Mitglieder dürfen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Öffentlichkeitsarbeit betreiben, ihre Politik erläutern und vor Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung warnen. […]

> Z. 137: B durfte die Öffentlichkeit über den Konflikt mit L und die Gründe für das Vorgehen der Bundesregierung informieren. […]

> Z. 139: Der konkrete Rechtsbruch in K und die Untätigkeit der Landesregierung durften klar benannt und rechtlich bewertet werden. […]

Hinweis zur Einordnung: Verlangt ist eine Befugnis zu allgemeinpolitischen und gesellschaftlich bedeutsamen Themen, in der Musterlösung als verfassungsimmanente Schranke des Art. 21 Abs. 1 GG. Z. 115 steht beim verfassungsrechtlichen Maßstab, Z. 137 nennt zusätzlich die Verteidigung der verfassungsmäßigen Ordnung. Dass das AsylbLG ein Bundesgesetz ist, steht bei Frage 1 (Z. 29). Das Interview ordnet die Antwort der privaten Sphäre zu (Z. 123) und prüft die Rechtfertigung nur für die amtliche Verlinkung. Ihre Verneinung (Z. 139) betrifft die Neutralitätspflicht als Schranken-Schranke, nicht diesen Punkt.

Zu Beispiel 9: ÖR 13, Examensklausur: 40.000 t Schredder-Schrott

Zum Fall: Die R-GmbH lagerte ab 2017 in einer von K gemieteten Lagerhalle in Mannheim rund 40.000 t Schredderrückstände ein, aus denen nach einem zutreffenden Gutachten entzündliches Methan austritt, und wurde Ende 2018 nach Insolvenz liquidiert. Anfang 2019 gab K Eigentum und tatsächliche Sachherrschaft an dem Grundstück auf, die Behörde gab ihm im Mai 2019 dennoch auf, die Rückstände zu beseitigen, und noch während des erfolglosen Widerspruchsverfahrens eignete sich der Schrotthändler D das Grundstück an. K erhob fristgerecht Klage zum zuständigen Verwaltungsgericht, während des Gerichtsverfahrens ordnete die Behörde wegen akuter Brand- und Explosionsgefahr

ohne erneute Anhörung die sofortige Vollziehung der Verfügung an. Zu klären ist, wie K dagegen vorgehen kann und welche Erfolgsaussichten er hat.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort den Antrag nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO dem bereits mit der Anfechtungsklage befassten Gericht der Hauptsache zuweist und nach baden-württembergischem Recht das VG Karlsruhe nennt. NICHT ERFÜLLT, wenn sie den Antrag an die Behörde, ein Zivilgericht, das Bundesverwaltungsgericht oder ein anderes unzuständiges Verwaltungsgericht verweist.

Aus der Musterlösung:

> Gemäß § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO entscheidet das Gericht der Hauptsache über den Antrag. Gemäß § 45 VwGO, § 1 Abs. 2 AGVwGO BW, §§ 11 Abs. 1, 12 Abs. 2 LVG BW ist dies ist vorliegend das VG Karlsruhe.

Aus dem Sachverhalt:

> […] Im April 2017 wurde R von der hierfür zuständigen Stadt Mannheim eine bis zum 31.12.2018 befristete Baugenehmigung erteilt. […]

> […] Gegen die Verfügung vom Mai 2019 und den Widerspruchsbescheid vom Februar 2020 erhob K fristgerecht Klage zum zuständigen Verwaltungsgericht. […]

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 15: […] Zuständig ist das Gericht der Hauptsache, hier das Verwaltungsgericht, § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO.

> Z. 51: Die polizeiliche Generalklausel des § 3 PolG BW ermächtigt die Polizei, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren oder eine Störung zu beseitigen. […]

> Z. 119: K muss beim zuständigen Verwaltungsgericht einen Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Anfechtungsklage stellen. […]

Hinweis zur Einordnung: Der Bearbeitungsvermerk ergänzt: „Die nachstehende Lösung folgt exemplarisch dem baden-württembergischen Recht." Ein Gericht nennt der Sachverhalt nicht, K erhob Klage „zum zuständigen Verwaltungsgericht". Die Musterlösung leitet das VG Karlsruhe aus § 45 VwGO, § 1 Abs. 2 AGVwGO BW, §§ 11 Abs. 1, 12 Abs. 2 LVG BW her. Die Antwort wendet durchgehend baden-württembergisches Landesrecht an (LVwVfG, PolG BW). Auch Z. 115 nennt nur „Das Verwaltungsgericht". Keiner der im Kriterium als nicht erfüllt genannten Fälle liegt vor.

Zu Beispiel 10: ZR 16, Fortgeschrittenenklausur zum Handels- und Gesellschaftsrecht: „Bezahlen für den Porsche der anderen?"

Zum Fall: A, B und C sind die einzigen Gesellschafter der ABC-OHG, B scheidet am 12.10.2024 aus, sein Ausscheiden wird aber nicht im Handelsregister eingetragen. Am 20.2.2025 kauft X, dem sein Arbeitgeber W e.K. gestattet hat, mit „ppa." zu zeichnen, im Namen des W, ohne Rücksprache mit ihm, von V einen Porsche für 105.000 €, obwohl W ihm Ankäufe über 100.000 € untersagt hatte. W hatte sein Geschäft bereits am 10.2.2025 unter Ausschluss der Haftung für Altverbindlichkeiten an die ABC verkauft, die es ab dem 1.3.2025 unter der Firma „ABC-OHG, Nachfolge W e.K." fortführt, eingetragen werden nur Inhaberwechsel und Firmenänderung, nicht der Haftungsausschluss. V verlangt den Kaufpreis von B, den das Handelsregister noch als Gesellschafter ausweist, und B beruft sich auf den Haftungsausschluss und darauf, dass er nicht mehr Gesellschafter ist.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort das Ausscheiden als in der Angelegenheit des B einzutragende Tatsache im Sinne des § 15 Abs. 1 HGB behandelt, weil die Offenlegung ihn von einer möglichen Gesellschafterhaftung entlastet hätte. NICHT ERFÜLLT, wenn B ohne tragfähigen Grund nicht als von der Eintragung betroffene Person angesehen wird.

Aus der Musterlösung:

> […] Das Ausscheiden eines Gesellschafters ist eine nach § 106 Abs. 6 HGB anmelde- und damit auch eintragungspflichtige Tatsache. Die Eintragung erfolgt in Angelegenheiten des Gesellschafters selbst, der durch sie entlastet und von einer potentiellen Haftung befreit wird. […]

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 65: Dem B könnte sein Ausscheiden gegenüber V jedoch gemäß § 15 Abs. 1 HGB nicht entgegengehalten werden.

> Z. 67: Das Ausscheiden eines OHG-Gesellschafters ist als Änderung einer nach § 106 Abs. 2 HGB einzutragenden Tatsache nach § 107 Abs. 1 HGB zur Eintragung anzumelden. B war deshalb bis zur Registereintragung als Gesellschafter ausgewiesen. Sein Ausscheiden wurde unstreitig weder eingetragen noch bekannt gemacht.

> Z. 71: […] B muss sich V gegenüber daher so behandeln lassen, als sei er weiterhin Gesellschafter der ABC. Seine materiell-rechtliche Beendigung der Mitgliedschaft kann er V nicht entgegenhalten.

Hinweis zur Einordnung: Die Musterlösung bejaht die Merkmale des § 15 Abs. 1 HGB zunächst ebenfalls, verneint die Haftung des B dann aber durch teleologische Reduktion, weil das Register für den Verkauf des V nicht einmal potentiell kausal war. Die Antwort bejaht die Haftung (Z. 73). Dieser Unterschied gehört zu einem eigenen Prüfungspunkt der Musterlösung. Die Anmeldepflicht stützt die Antwort auf § 106 Abs. 2, § 107 Abs. 1 HGB, die Musterlösung auf § 106 Abs. 6 HGB.

Zu Beispiel 11: ÖR 06, Anfängerhausarbeit: „Wie du mir, so ich dir“

Zum Fall: Um die Zahl der Organspenden zu erhöhen, ändert der Bundestag 2023 durch das GSSO § 12 TPG, sodass Personen, die mindestens sechs Monate vor Aufnahme auf die Warteliste schriftlich ihre Spendenbereitschaft erklärt haben, um den Faktor 1,5 erhöhte Wartelistenpunkte erhalten und vorgezogen werden, wenn die Wartezeit den Ausschlag gibt. Ausnahmen gelten unter anderem für Patienten, die bei Aufnahme auf die Warteliste noch nicht 17 Jahre alt sind, und für Personen, die aus dauerhaften medizinischen Gründen keine Organe spenden können. Laut Sachverhalt befürworten 84 % der Bevölkerung eine Organspende, aber nur 40 % haben ihre Entscheidung dokumentiert, Kritiker wenden ein, man könne die Bereitschaft erklären und später widerrufen, und Minister B hält dem unter anderem entgegen, der eigene Tod sei vielfach nicht vorhersehbar. Die 16-jährige J und ihre streng religiöse Tante T, deren Glaube eine eigene Organspende nicht zulasse, erheben Verfassungsbeschwerde gegen die Neuregelung.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort die Differenzierung nach der Spendenbereitschaft als zur Vergrößerung des Spenderpools geeignet einordnet und erklärt, weshalb ein möglicher späterer Widerruf angesichts der verbreiteten Spendenbefürwortung und der Unvorhersehbarkeit des Todes die erwartbare Anreizwirkung nicht entfallen lässt. NICHT ERFÜLLT, wenn die Widerrufsmöglichkeit ohne Prognose als Beweis vollständiger Untauglichkeit behandelt wird.

Aus der Musterlösung:

> […] Die Differenzierung bei der Organallokation nach der Spendenbereitschaft ist geeignet, dieses Ziel zu fördern – insbesondere wecken potenzielle Umgehungsmöglichkeiten durch ein späteres Opt-Out nach dem zuvor in der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Religionsfreiheit Gesagten keine durchgreifenden Bedenken. […]

> […] Mit Blick auf die breite, aber nicht schriftlich niedergelegte Zustimmung zur Organspende und der meist fehlenden Voraussehbarkeit des Zeitpunkts des eigenen Todes ist eine Umgehung durch die Möglichkeit eines Opt-Outs in solch einem Umfang, dass keine relevante Steigerung der Spenderzahl mehr erreicht werden kann, fernliegend. […]

Aus dem Sachverhalt:

> […] B ist vor allem über die anhaltende „Trittbrettfahrerei“ von Bürgerinnen und Bürgern empört: Während nach wissenschaftlichen Erkenntnissen im Jahr 2022 84 % eine Organspende befürworten, hätten nur 40 % der Bevölkerung ihre Entscheidung auch dokumentiert. […]

> […] Einer vermeintlichen Trittbrettfahrermentalität könne mit dem Gesetz ohnehin nicht entgegengewirkt werden, da die Möglichkeit bestehe, dass Personen zunächst ihre Bereitschaft erklärten, dann aber im hohen Alter oder in Erwartung des eigenen Todes ihre Zustimmung widerrufen. […]

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 69: Geeignet ist eine Maßnahme, wenn sie den verfolgten Zweck zumindest fördern kann. Die Aussicht auf eine bessere Wartelistenposition schafft einen starken Anreiz, die Spendenbereitschaft zu erklären. Zwar garantiert eine Erklärung keine spätere Organspende. Der Erklärende kann seine Entscheidung ändern, nach einer eigenen Transplantation widerrufen oder im Todeszeitpunkt aus medizinischen Gründen als Spender ungeeignet sein. Auch können Tod und Organentnahme ausbleiben. Diese Einwände schließen jedoch nicht aus, dass eine größere Zahl frühzeitig dokumentierter Einwilligungen im Ergebnis zu mehr realisierten Spenden führt. Dem Gesetzgeber steht bei dieser Prognose ein Einschätzungsspielraum zu. Die Regelung ist daher nicht offensichtlich ungeeignet.

> Z. 129: […] Dass eine dokumentierte Spendenbereitschaft den Organpool möglicherweise vergrößert, genügt aber angesichts der strengen Prüfungsdichte nicht.

> Z. 131: […] Der wesentliche Unterschied liegt allein in einer vorgelagerten höchstpersönlichen Entscheidung. Diese Entscheidung ist kein verlässliches Maß für einen tatsächlich erbrachten Beitrag: Die Einwilligung kann widerrufen werden, der Tod kann unter nicht spendefähigen Umständen eintreten und medizinische Gründe können eine Entnahme ausschließen. […]

Hinweis zur Einordnung: Beide Gründe trägt im Sachverhalt Minister B gegen den Einwand vor, Spendenbereite könnten später widerrufen. Die Befürwortung beziffert der Sachverhalt mit 84 %. Im Gleichheitsteil nennt die Antwort den Widerruf nur bei der Frage, ob der Unterschied der Gruppen die Ungleichbehandlung trägt, als Grund, warum

die Spendeerklärung kein verlässliches Maß für einen Beitrag ist (Z. 131). Entschieden wurde K1c, weil ein fehlendes Argument zur Eignung die Würdigung dieses Falls betrifft. Die Musterlösung verweist für die beiden Gründe auf ihre Geeignetheitsprüfung bei Art. 4 GG.

Zu Beispiel 12: ZR 24, Examensklausur: Ehe und Espresso

Zum Fall: Während F auf Geschäftsreise war, kaufte ihr Ehemann M, mit dem sie im gesetzlichen Güterstand in einer gemeinsamen Villa lebt, bei einem Verkäufer der E-GmbH eine Espresso-Maschine für 2.500 € unter Eigentumsvorbehalt und stellte sie im Haus ab. Nach ihrer Rückkehr verlangte F bei der E-GmbH vergeblich ihr Geld zurück, hielt aber an ihrer Absicht fest, die Maschine zurückzugeben. In Aufgabe 1 zahlt M den Restkaufpreis und der 17-jährige Nachbar N zerstört die Maschine bei einem Gartenfest aus Neid vollständig. In Aufgabe 2 findet keine Reklamation statt, beide Ehegatten nutzen die Maschine regelmäßig, und M verkauft sie über Kleinanzeigen für 500 € an B, wobei nach dem Bearbeitungsvermerk die Maschine zu diesem Zeitpunkt im Miteigentum der F stand und objektiv 2.000 € wert ist.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort F gegen B einen Herausgabeanspruch aus § 1007 Abs. 2 S. 1 BGB zuspricht, weil F frühere Mitbesitzerin war, ihr die Maschine abhandenkam, B kein Eigentum erwarb und B ihr gegenüber kein Besitzrecht hat. NICHT ERFÜLLT, wenn sie den Anspruch allein wegen der Gutgläubigkeit der B oder des früheren Mitbesitzes des M verneint.

Aus der Musterlösung:

> […] F hat ohne ihren Willen den unmittelbaren Mitbesitz an der Espresso-Maschine verloren, sodass ihr die Espresso-Maschine i.S.v. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB abhandengekommen ist. Der unfreiwillige Verlust des Besitzes bei einem Mitbesitzer, der nicht Miteigentümer ist, reicht für ein Abhandenkommen i.S.d. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB nicht aus. Bereits der Wortlaut des § 935 Abs. 1 S. 1 BGB setzt voraus, dass die Sache „dem Eigentümer" abhandenkommen muss. F war aber Miteigentümerin der Espresso-Maschine, sodass der gutgläubige Erwerb der B jedenfalls an § 935 Abs. 1 S. 1 BGB scheitert.

> Die Espresso-Maschine ist ein Gegenstand des ehelichen Haushalts. […]

> […] Versteht man die Übereignung als koordinierte Verfügung, wäre die (Verpflichtung zur) Verfügung über den Anteil des handelnden Ehegatten direkt von § 1369 Abs. 1 BGB erfasst und würde bei ihrer Unwirksamkeit zur Nichtigkeit der (Verpflichtung zur) Verfügung über den Anteil des anderen Ehegatten führen, da die Übertragung nur eines Miteigentumsanteils regelmäßig nicht gewollt ist (vgl. § 139 BGB). […]

> […] Versteht man die Übereignung nach § 747 S. 2 BGB als Verfügung über den Gegenstand als solchen kann es für das Merkmal „ihm gehörend" nicht auf den Anteil des verfügenden Ehegatten ankommen und eine extensive Auslegung bzw. analoge Anwendung des § 1369 Abs. 1 BGB drängt sich nach dem Schutzzweck des § 1369 Abs. 1 BGB auf. Das Ergebnis ist in beiden Fällen identisch, weshalb ein Streitentscheid dahinstehen kann. […]

> […] M hat sich in jedem Fall dazu verpflichtet, über ein „ihm (auch) gehörenden" Haushaltsgegenstand zu verfügen. Darüber hinaus hat F weder in die (Verpflichtung zur) Verfügung eingewilligt noch sie genehmigt. […]

> F hat gegen B einen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine an sie und M aus § 985 BGB i.V.m. §§ 1011, 432 BGB.

> Aufgrund der Gutgläubigkeit der B hat F gegen B keinen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine aus § 1007 Abs. 1 BGB. Indem die Espresso-Maschine F abhandenkam, B nicht Eigentümerin der Espresso-Maschine wurde und sie gegenüber F auch kein Besitzrecht hat, kann F von B aber die Herausgabe gem. § 1007 Abs. 2 S. 1 BGB verlangen.

Aus dem Sachverhalt:

> […] Beide Ehegatten nutzen die Espresso-Maschine regelmäßig. M verkauft die Maschine über Kleinanzeigen für 500 € an B. […]

> […] In Aufgabe 2 ist davon auszugehen, dass die Espresso-Maschine zum Zeitpunkt der Veräußerung an B im Miteigentum der F stand. […]

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 153: M kann als Miteigentümer nach § 747 S. 2 BGB grundsätzlich über seinen Bruchteil verfügen. Die Einigung zwischen M und B über den Eigentumsübergang nach § 929 S. 1 BGB und die Übergabe der Maschine an B liegen vor. M hat daher seinen hälftigen Miteigentumsanteil wirksam an B übertragen. B ist insoweit Miteigentümerin geworden.

> Z. 185: Ein gutgläubiger Erwerb scheitert auch nicht an § 935 Abs. 1 BGB, da die Maschine der F nicht abhandengekommen ist. Abhandenkommen setzt einen unfreiwilligen Besitzverlust des Eigentümers voraus. F hatte als Mitbesitzerin zwar keinen Willen zur Weggabe der Maschine. Jedoch war M als Miteigentümer und Mitbesitzer berechtigt, die Maschine zu besitzen. Die Veräußerung durch einen Mitbesitzer an einen Dritten führt nicht zu einem Abhandenkommen i.S.d. § 935 BGB gegenüber dem anderen Mitbesitzer, da der Besitzverlust beim Mitbesitzer auf einer Handlung des anderen Mitbesitzers beruht, der selbst Besitz hatte, und nicht auf einem unfreiwilligen Verlust des Alleinbesitzes (vgl. BGH NJW 1960, 1100; MüKoBGB/Oechsler, 9. Aufl., § 935 Rn. 13).

> Z. 193: Die Verfügung des M ist hinsichtlich seines eigenen Bruchteils wirksam, hinsichtlich des Bruchteils der F unwirksam. Die Anwendung des § 139 BGB, wonach die Nichtigkeit eines Teils eines Rechtsgeschäfts das ganze Rechtsgeschäft erfasst, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde, kommt hier nicht in Betracht. Im Rahmen der Veräußerung eines Miteigentumsanteils führt die Teilnichtigkeit regelmäßig nicht zur Gesamtnichtigkeit, da der Erwerber zumindest den Miteigentumsanteil des Verfügenden erwerben will und dieser Erwerb für sich sinnvoll bleibt (vgl. BGH NJW 1967, 875). […]

> Z. 205: […] Soweit B Alleinbesitz ausübt, hat sie gegenüber F kein Recht zum Besitz, da ihr Besitzrecht als Miteigentümerin auf den Mitbesitz beschränkt ist. […]

> Z. 219: Ein Anspruch der F gegen B aus § 1007 Abs. 1 oder Abs. 2 BGB scheitert daran, dass B Miteigentümerin geworden ist. Nach § 1007 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 986 Abs. 2 BGB stehen dem früheren Besitzer Ansprüche nach § 1007 BGB nicht gegen den Eigentümer zu. Da B durch den Erwerb des hälftigen Bruchteils des M Miteigentümerin ist, ist der Anspruch ausgeschlossen.

Hinweis zur Einordnung: Laut Bearbeitungsvermerk stand die Maschine bei der Veräußerung an B im Miteigentum der F. Z. 185 steht beim gutgläubigen Erwerb des Anteils der F, den die Antwort an grober Fahrlässigkeit der B scheitern lässt (Z. 189), und verneint dort das Abhandenkommen, das die Musterlösung bejaht. Z. 219 stützt sich nicht darauf. Die Musterlösung prüft § 1369 Abs. 1 BGB beim Recht zum Besitz und erstreckt ihn, direkt mit § 139 BGB oder erweiternd angewandt, auf die ganze Verfügung.

Zu Beispiel 13: ÖR 14, Fortgeschrittenenklausur: Zwei Bescheide und ein Führerschein

Zum Fall: A erwirbt 2021 bei einem Ferienaufenthalt in Prag eine tschechische Fahrerlaubnis, obwohl sie die dort vorgeschriebene theoretische Prüfung nicht abgelegt hat und zu dieser Zeit in Deutschland wohnt. Das Landratsamt nimmt die Fahrerlaubnis mit Bescheid vom 8.11.2021 zurück und stellt mit Bescheid vom 29.11.2021 fest, dass A mit ihr in Deutschland keine Kraftfahrzeuge führen darf, falls die tschechischen Behörden einen inländischen Wohnsitz bei der Erteilung unbestreitbar belegen. Nach erfolglosem Widerspruch gegen den zweiten Bescheid, dessen Widerspruchsbescheid A am 3.3.2022 zugestellt wird, vergisst der als besonders zuverlässig geltende Angestellte M der Rechtsanwältin R, die Klageschrift wie aufgetragen bis zum 1.4.2022 beim Verwaltungsgericht einzuwerfen, und holt dies erst am 5.4.2022 nach. R schildert die Umstände in einem Schreiben, das am 12.4.2022 beim Gericht eingeht, und versichert sie anwaltlich. Das Landratsamt hält die Klage für verfristet.

Bewertungskriterium im Wortlaut: ERFÜLLT, wenn die Antwort erkennt, dass wegen der rechtzeitigen Nachholung der versäumten Klageerhebung nach § 60 Abs. 2 S. 4 VwGO kein ausdrücklicher Wiedereinsetzungsantrag erforderlich war und das Gericht bei erfüllten Voraussetzungen kein freies Ermessen über die Gewährung hat. NICHT ERFÜLLT, wenn sie die Wiedereinsetzung allein wegen eines fehlenden ausdrücklichen Antrags ablehnt oder dem Gericht freies Ermessen zuschreibt.

Aus der Musterlösung:

> […] Das „kann“ ist hier nicht Anzeichen für gerichtliches Ermessen, sondern drückt lediglich die gerichtliche Befugnis zur Gewährung der Wiedereinsetzung aus. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, muss das Gericht daher auch ohne Vorliegen eines Antrags die Wiedereinsetzung gewähren (vgl. § 60 Abs. 1 VwGO: „[…] ist […] zu gewähren“ [Hervorhebung nicht im Original]). […]

Aus der bewerteten Antwort:

> Z. 37: Fraglich ist, ob A Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 60 VwGO zu gewähren ist.

> Z. 41: Ein ausdrücklicher Antrag auf Wiedereinsetzung ist nicht ersichtlich. Nach § 60 Abs. 2 S. 4 VwGO kann die Wiedereinsetzung jedoch auch ohne Antrag gewährt werden, wenn die versäumte Rechtshandlung innerhalb der Antragsfrist nachgeholt wird und die Tatsachen zur Begründung des Wiedereinsetzungsgesuchs innerhalb dieser Frist dem Gericht glaubhaft gemacht werden. […]

> Z. 41: […] Ein fehlender Antrag ist daher unschädlich.

> Z. 63: Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 60 VwGO liegen vor. Die Klage gilt als rechtzeitig erhoben.

Hinweis zur Einordnung: Die Musterlösung liest das „kann“ in § 60 Abs. 2 S. 4 VwGO als bloße Befugnis des Gerichts und stützt die Pflicht zur Gewährung auf den Wortlaut des § 60 Abs. 1 VwGO („ist … zu gewähren“). Ermessen erwähnt die Antwort nur für die Behörde bei § 28 Abs. 4 S. 2 FeV (ab Z. 89). Ein freies Ermessen des Gerichts nimmt sie nirgends an.